

事案

Xは、美容室・理容室を運営していたY社で勤務しており、総店長であり、店長手当として3万円が支払われ、他の店長と比較すると約1.5倍の給与を得ていた。

退社に際して、Xは、営業秘密記載の顧客カード無断持出し等を行い、他の新勤務先で使用などをした。

このため、Y社は損害賠償を求め、これに対して、Xは在職時の深夜割増賃金等を求めて訴えた。



争点・結論

争点	労働時間等の規定が適用除外とされる管理監督者は、深夜労働の割増賃金を請求できるか。
結論	できる。

POINT

労基法41条2号（労働時間等の規定の適用除外）の規定によって同法37条4項（深夜の割増賃金）の適用が除外されることはなく、管理監督者に該当する労働者は深夜割増賃金を請求することができるものと解するのが相当である。

判旨

労基法における労働時間に関する規定の多くは、その長さに関する規制について定めており、同法37条1項は、使用者が労働時間を延長した場合においては、延長された時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならないことなどを規定している。

他方、同条3項（現在は4項）は、使用者が原則として午後10時から午前5時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならない旨を規定するが、同項は、労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して深夜労働に関し一定の規制をする点で、労働時間に関する労基法中の他の規定とはその趣旨目的を異にすると解される。

また、労基法41条は、同法第4章、第6章および第6章の2で定める労働時間、休憩および休日に関する規定は、同条各号の一に該当する労働者については適用しないと、これに該当

する労働者として、同条2号は管理監督者等を、同条1号は同法別表第1第6号（林業を除く。）または第7号に掲げる事業に従事する者を定めている。

方、同法第6章中の規定であって年少者に係る深夜業の規制について定める61条をみると、同条4項は、上記各事業については同条1項ないし3項の深夜業の規制に関する規定を適用しない旨別途規定している。こうした定めは、同法41条にいう「労働時間、休憩および休日に関する規定」には、深夜業の規制に関する規定は含まれていないことを前提とするものと解される。

以上によれば、労基法41条2号の規定によって同法37条3項（現在は4項）の適用が除外されることはなく、管理監督者に該当する労働者は同項に基づく深夜割増賃金を請求することができるものと解するのが相当である。

解説

平成25年の選択式試験では、この判例から全ての空欄（労基AからCまでの3つ）が出题されています。なお、管理監督者については、年次有給休暇の規定についても除外とされずに、適用されます。

確認問題

Q 最高裁判所は、労働基準法第41条第2号に定めるいわゆる管理監督者に該当する労働者が、使用者に、同法第37条第3項〔現行同条第4項〕に基づく深夜割増賃金を請求することができるかという点をめぐって、次のように判示した。

「労基法〔労働基準法〕における労働時間に関する規定の多くは、その **A** に関する規制について定めており、同法37条1項は、使用者が労働時間を延長した場合においては、延長された時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならないことなどを規定している。

他方、同条3項は、使用者が原則として **B** の間において労働させた場合においては、その時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならない旨を規定するが、同項は、労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して深夜労働に関し一定の規制をする点で、労働時間に関する労基法中の他の規定とはその趣旨目的を異にすると解される。

また、労基法41条は、同法第4章、第6章および第6章の2で定める労働時間、休憩および休日に関する規定は、同条各号の一に該当する労働者については適用しないとし、これに該当する労働者として、同条2号は管理監督者等を、同条1号は同法別表第1第6号（林業を除く。）または第7号に掲げる事業に従事する者を定めている。一方、同法第6章中の規定であって年少者に係る深夜業の規制について定める61条をみると、同条4項は、上記各事業については同条1項ないし3項の深夜業の規制に関する規定を **C** 旨別途規定している。こうした定めは、同法41条にいう「労働時間、休憩および休日に関する規定」には、深夜業の規制に関する規定は含まれていないことを前提とするものと解される。（H25選-A・B・C）